

0003612-54.2018.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Afirma que um deles, o Réu, ao ser abordado, apresentou um RG. Afirma que suspeitaram de um CPF mais antigo, e pelo seu sistema de inteligência, viu que o documento era falso. Afirma que a falsidade não era nítida, e sim bem-feita. Narra que desconfiou porque o Réu afirmou não ter sido preso, e a pessoa constante do RG já havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0003612-54.2018.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003612-54.2018.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3815/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo, 616/2018 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON VASCONCELOS ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de WANDERSON VASCONCELOS ALVES, aduzindo, em síntese, que no dia 29 de abril de 2018, na Rua Antônio Vieira Mistura, altura do numeral 102, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca, WANDERSON VASCONCELOS ALVES, qualificado às fls. 09, fez uso de documento público falso consistente em uma carteira de identidade, RG nº 15.232.415-1, em nome de Leonardo Victor Mendonça Silva (auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial de fls. 35/37). Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 304 c.c. artigo 297 do Código Penal. Decisão recebendo a denúncia no dia 31 de agosto de 2018, como se vê de fs. 103-104. Devidamente citado, o Réu apresentou sua resposta à acusação à f. 157.

Certidão de antecedentes criminais do acusado às fs. 180-183.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01 de junho de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final não foi colhido o interrogatório do acusado, diante de sua revelia. Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Passo a decidir.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência de fs. 09-10, auto de exibição e apreensão de f. 11, laudo pericial de fs. 43-46, bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP.

A testemunha policial WENDER ESTEVES DOS SANTOS disse em juízo que: “visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Afirma que um deles, o Réu, ao ser abordado, apresentou um RG. Afirma que suspeitaram de um CPF mais antigo, e pelo seu sistema de inteligência, viu que o documento era falso. Afirma que a falsidade não era nítida, e sim bem-feita. Narra que desconfiou porque o Réu afirmou não ter sido preso, e a pessoa constante do RG já havia sido presa”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial ALAN CLARO DA SILVA ROSA.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Devidamente intimado para a audiência, o réu não compareceu, razão pela qual foi decretada sua revelia nos termos do artigo 367 do CPP. Considerando ser uma legítima expressão do seu direito de defesa (nemo tenetur se detegere), bem como a impossibilidade de sua condução coercitiva (ADPF 444), o seu não comparecimento, equiparado ao silêncio, não será levado em consideração nesta sentença, como manda o artigo 186, § único do CPP.

O crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal tutela a fé pública e possui como objeto material os papéis falsificados, desde que aptos a iludir a pessoa a quem o documento é apresentado. Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto, inclusive atestado mediante prova pericial, nos termos do artigo 158 do CPP.

No caso dos autos, se trata de documento público, tendo em vista a emissão da cédula de identidade (RG) ser de responsabilidade da autoridade administrativa estatal.

Ademais, o tipo penal é passível de punição mesmo no caso da apresentação do documento mediante exigência da autoridade policial, já que o simples porte do documento já é considerado para fins consumação do delito (crime formal), inclusive não se exigindo a lesão a direito de terceiros para consumação do delito.

Nesse sentido, é a tranquila posição do E. STF: "Direito Penal e Processual Penal. "Habeas Corpus". Crime de uso de documento falso. Art. 304 do Código Penal. Crime impossível. 1. Pratica o crime do art. 304 do Código Penal aquele que, instado, por agente de autoridade policial, a se identificar, exhibe cédula de identidade que sabe falsificada. 2. Não se caracteriza hipótese de crime impossível, se o policial conhece o verdadeiro nome do identificando e com isso torna mais fácil a pronta constatação da falsidade na identificação. "H.C." indeferido". (HC 70422, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 03/05/1994) (GRIFEI).

O mesmo se diga quanto ao E. STJ:

"(...) 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta de a jurisprudência desta Corte Superior entender que o tipo penal de uso de documento falso é crime formal, consumando-se, portanto, com a simples utilização do documento falso. 2. É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no art. 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp n. 1.229.949/RN, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 14/3/2018) - (REsp n. 1.722.241/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) (...)" (AgRg nos EDcl no REsp 1833274/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) (GRIFEI).

Por fim, é de se salientar que o crime de falsificação documental do artigo 297 do CP é um antefactum impunível, preparatório para o crime de uso do documento do artigo 304 do CP, e que nele se exauriu. Desta forma, o primeiro crime deve ser absorvido pelo segundo, conforme o princípio da consunção.

Nesse sentido, o E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO FALSO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante tinha conhecimento de que a CNH era falsa, pois não apresentou nenhuma informação mais específica sobre a autoescola que lhe forneceu tal documento e não juntou aos autos nenhum comprovante de realização de exames. Crime do artigo 297 do Código Penal que deve ser absorvido pelo delito do artigo 304, à luz do princípio da consunção. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação pelo crime de falsificação de documento público. (TJSP; Apelação Criminal 0014575-96.2006.8.26.0068; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Barueri - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/03/2014; Data de Registro: 08/04/2014) (GRIFEI).

Diante da situação em que o Réu foi pego usando o documento público falso, e não havendo qualquer causa que exclua a ilicitude da conduta ou a culpabilidade do acusado, a condenação pelo crime do artigo 304 do CP é de rigor, aplicando-se a pena do artigo 297 do CP, tendo em vista ser um crime remetido, cujo preceito secundário faz remissão a este delito.

Passo à dosimetria da pena, observado o critério trifásico do artigo 68 do CP.

1ª FASE - Da certidão de antecedentes do acusado (fs. 254-257) nota-se que ele possui três condenações com trânsito em julgado (em 2004, conforme f. 254 e em 2005, conforme f. 255, e em 2018, conforme f. 256). Sendo assim, utilizam-se as duas primeiras condenações como maus antecedentes e a outra será valorada na próxima etapa, evitando-se assim o bis in idem como quer a súmula 241 do STJ. Destarte, majoro a pena-base em 1/6, perfazendo o total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2ª FASE - Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE - inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Considerando a primariedade do acusado e o quantum de pena arbitrado, o regime inicial deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu WANDERSON VASCONCELOS ALVES, como incurso no delito do artigo 304 do CP, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, bem como pagamento de 11 (onze) dias-multa, cujo valor é

fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Ante a primariedade técnica do acusado, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE DIREITO, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, pelo mesmo período da pena corporal, à entidade a ser definida em sede de execução, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal, além de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de entidade a ser definida oportunamente.

Considerando que o Réu respondeu ao processo em liberdade, e não estando presentes os requisitos da segregação cautelar máxima do artigo 312 do CPP, concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe, mormente o TRE (art. 15, III da CRFB/88) e o IIRGD e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Decreto, em favor da União, a perda dos instrumentos, produtos e proveitos do crime em análise (art. 91, II do CP), ou seu valor equivalente, caso estes não sejam encontrados ou estejam no exterior (§1º).

Custas pelo réu, nos termos do artigo 804 do CPP, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA